



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-722-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 7 de Julio de 2025

Referencia: Expediente N° 288-HCD-2025 - Vetar la Ordenanza N° 9399, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el día 12 de junio de 2025.-

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958 y sus modificatorias), la Ordenanza N° 9399, el Expediente N° 288-HCD-2025; y

Considerando:

Que con fecha 12 de junio de 2025, el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 9399, mediante la cual se dispuso: (i) ordenar al Departamento Ejecutivo a que, en el plazo de 48 horas corridas, contadas a partir de su promulgación, remita la documentación detallada en las actuaciones referidas en los actuados del visto, referido al predio sito en la intersección de las calles Ipiranga y Serrano de la Localidad de Boulogne, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección D, Fracción 4, Parcela 1b; y (ii) que el Honorable Concejo Deliberante verifique el cumplimiento de la normativa, y los actos administrativos correspondientes, a los fines de constatar posibles inconsistencias denunciadas y, en caso de verificarse las mismas, lo informe al Departamento Ejecutivo para que, de corresponder, decrete su nulidad;

Que la Subsecretaría de Planeamiento Urbano prestó conformidad al informe de la Dirección General de Ordenamiento Urbano en el cual se indicó que “...la actual zonificación Cm5 y Rmb4 que afecta al predio de la intersección de las calles Ipiranga y Serrano, de la localidad de Boulogne (VI-D-Fr.4-1b), fueron aprobadas como propuestas urbanísticas y sancionadas por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro N° 8391 el 2 de octubre de 2008, promulgada de hecho en virtud de lo establecido por el artículo N° 108 inc. 2 de la Ley Orgánica de los Municipios, con fecha 20/10/2008”;

Que también indicó, que dicha Ordenanza “...fue convalidada por el Decreto Provincial N° 199/2010 con fecha 18/3/2010, en los términos de los art. 20° al 22° del Decreto Ley N° 8912/77 (TO Dto. 3389/77) y sus modificaciones”, y que, en la misma Ordenanza, se establecieron, “...el amanzanamiento, apertura de la trama vial de calles (art. 8° de la Ord. N° 8391), la Reserva de Espacio Verde Público y Equipamiento Comunitario (según art. 56° del DL N° 8912), junto a la normativa de subdivisión, indicadores urbanísticos y usos del suelo”;

Que, así las cosas, la mentada Dirección General expresó que, en el marco del expediente administrativo N° 13.934/2017, se aprobó la factibilidad de construcción Decreto N° 1797/2018, cuya vigencia se condicionó “...a que dentro de los ciento ochenta días (180) de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción”;

Que, a su vez, da cuenta que por medio del Decreto N° 1798/2018 se emitió la Declaración de Impacto Ambiental, de conformidad con el artículo 20 inc. b) de la Ley N° 11.723 (y sus modificatorias), donde se establecieron las condiciones ambientales y las medidas de mitigación, funcionamiento y seguridad a cumplimentar;

Que, asimismo, informa que el 15 de septiembre de 2023 se acompañó una adenda al estudio de impacto ambiental, la cual arrojó en la matriz de impactos los mismos resultados que el estudio oportunamente aprobado por el decreto citado en el considerando precedente;

Que, en virtud de ello, se dictó “El Decreto de Factibilidad N° 2110/2023, por el cual se aprobó la modificación de proyecto, en su art. 2° inc. C, ‘Condiciones Ambientales’ apart. C1, y estableció que “...*deberán cumplimentar todos los medios de mitigación resultantes de la Evaluación de Impacto Ambiental y Adenda...*”, para lo cual detalló los expedientes relativos a forestación, apertura de calles exteriores, reserva para espacio verde y mensura y subdivisión;

Que, entre las condiciones establecidas en el mismo, constaba la construcción del parque lineal, la cesión y la apertura de las nuevas calles, según fueron oportunamente establecidas por la Ordenanza N° 8391;

Que, por su parte, informa que no hay propuesta, al día de la fecha, respecto de la nueva manzana uno;

Que del mismo modo, indica que obran en las actuaciones de factibilidad de construcción las certificaciones emitidas por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, sobre la posibilidad de proveer tales servicios;

Que la Secretaría de Gobierno propuso el veto total de la citada Ordenanza por razones de legalidad, oportunidad y conveniencia, argumentando que invade competencias exclusivas del Departamento Ejecutivo, vulnera el principio de división de poderes y afecta la zona de reserva de la administración;

Que, conforme al artículo 108 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Departamento Ejecutivo tiene la atribución de promulgar o vetar ordenanzas, pudiendo este veto fundarse en cuestiones de constitucionalidad, legalidad, oportunidad o conveniencia, según lo establecido por la jurisprudencia y la doctrina administrativa;

Que la Ordenanza N° 9399, al disponer la verificación de la validez de actos administrativos por parte del Honorable Concejo Deliberante, constituye una intromisión en las competencias exclusivas del Departamento Ejecutivo, vulnerando el principio de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que la revisión de actos administrativos —en este caso, los vinculados al otorgamiento de permisos de obra— es competencia exclusiva del Departamento Ejecutivo o, en su caso, del Poder Judicial, y no del Honorable Concejo Deliberante, cuya función se limita al ámbito legislativo y al control político, sin facultades para intervenir en la gestión administrativa ni ejercer control de tipo jurisdiccional;

Que, asimismo, la zona de reserva de la administración comprende decisiones técnicas y discrecionales exclusivas del Ejecutivo, las cuales no pueden ser invadidas por el Departamento Deliberativo sin desequilibrar el sistema institucional, extremo que configura la procedencia del veto total de la medida;

Que, por su parte, toda vez que el pedido de informes por parte del Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo debe realizarse mediante una Comunicación, conforme lo establece el artículo 49, inciso d, del Reglamento Interno del Concejo Deliberante y el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es improcedente su formulación a través de una Ordenanza;

Que, adicionalmente, no puede soslayarse que la imposición de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para la remisión de la documentación solicitada resulta arbitraria, desproporcionada y carente de sustento normativo, configurando una vulneración al principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional;

Que, en virtud de lo expuesto, este Departamento Ejecutivo comparte el criterio de la Secretaría de Gobierno y considera conveniente vetar totalmente la Ordenanza N° 9399 de fecha 12 de junio de 2025, a fin de preservar la legalidad, la autonomía municipal y el equilibrio institucional;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Vetar la Ordenanza N° 9399, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el día 12 de junio de 2025.-

ARTÍCULO 2º.- Poner en conocimiento del dictado del presente decreto a la Secretaría de Planeamiento Urbano y al Honorable Concejo Deliberante.-

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Gobierno.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2025.07.07 15:01:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.07.07 15:06:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro